

1503516-79.2022.8.26.0584

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LUCIANO FRANCISCO BOMBARDIERI

Comarca: São Pedro

Foro: Foro de São Pedro

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 26/09/2022

... [fl. 18], alegou que, quanto ao roubo a chácara situada no município de São Pedro-SP, conforme descrito no Boletim de Ocorrência nº01/22-Delpol São Pedro, embora tenha sido reconhecido pessoalmente, aduziu que não participou do referido roubo e que neste dia estava trabalhando na empresa do CORREIOS, sendo que atua como entregador de encomendas, utilizando para tanto o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Pedro

Foro de São Pedro

2ª Vara

PRAÇA ADOLPHO BONIFÁCIO BRAGAIA, S/N, São Pedro - SP - cep 13520-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1503516-79.2022.8.26.0584 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503516-79.2022.8.26.0584

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOICE MONIQUE VIANA MARQUES e outro

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANO FRANCISCO BOMBARDIERI

Vistos, etc.

DOUGLAS HENRIQUE RODRIGUES RIBEIRO e JOICE MONIQUE VIANA MARQUES, qualificado nos autos, DOUGLAS foi denunciado como incurso no art. 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, e art. 158, § 3º, na forma do art. 69, todos do Código Penal, e JOICE foi denunciada como incurso no art. 158, § 3º c.c. art. 29, ambos do Código Penal.

Segundo narrado na denúncia, no dia 31 de dezembro de 2021, por volta de 06 horas e 30 minutos, na Rua das Violetas nº 197, Floreta Escura, nesta cidade e Comarca, DOUGLAS agindo em concurso e com unidade de desígnios com agente[s] ainda não identificado[s], mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo [não apreendidas], bem como restringindo a liberdade das vítimas, subtraiu 03 [rês] cartões bancários, 03 [três] ultrabooks da marca HP, 01 [um] laptop da marca Semp Toshiba, 01 [um] tablet Galaxy, 02 [dois] aparelhos de telefone celular da marca Motorola, 02 [duas] alianças em ouro e R\$ 400,00 [quatrocentos reais] em dinheiro, em prejuízo dos ofendidos Marta Forli Schwartz e Zenivaldo Archido Cassiano.

Consta também que, após o sobredito crime, nas mesmas circunstâncias de hora e local, DOUGLAS, agindo em concurso e com unidade de desígnios com agente[s] ainda não identificado[s], com intuito de obterem, para proveito comum, indevida vantagem econômica, constrangeu a vítima Marta Forli Schwartz mediante grave ameaça exercida

com o emprego de armas de fogo [não apreendidas] e mediante restrição da liberdade da vítima como condição necessária para tanto, a realizar transferências de valores por meio do sistema bancário Pix em montante que totalizou R\$ 6.000,00 [seis mil reais].

Narra a inicial acusatória, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local supracitadas, JOICE MONIQUE VIANA MARQUES, concorreu, mediante auxílio, para que DOUGLAS HENRIQUE RODRIGUES RIBEIRO e agente[s] ainda não identificado[s] obtivessem indevida vantagem econômica em prejuízo da vítima Marta Forli Schwartz ao constrangê-la mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo [não apreendidas] e mediante restrição da liberdade da vítima como condição necessária para tanto.

Recebida a denúncia em 23 de março de 2022 [fls. 223/224], os imputados foram citados e apresentaram resposta à acusação.

Não sendo o caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento, na qual, após ouvidas as vítimas e as testemunhas arroladas pelas partes, foram interrogados os acusados.

Na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, nada foi requerido pelas partes.

As partes apresentaram memoriais, substitutos dos debates orais.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

O feito encontra-se regular, não havendo máculas a sanar, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, razão pela qual passo ao exame do mérito.

A materialidade dos delitos restou cabalmente comprovada, conforme se depreende do auto de exibição e apreensão de fl. 06, da prova documental de folhas 20/24, 92/194, 218/219, 220/222, 337/338, 349/350, 359/361, 362/363, 456/460 e 396, bem como da prova pericial de folhas 385/390.

Quanto à autoria, o acervo dos autos mostra-se absolutamente seguro à condenação do denunciado Douglas, firmada que está no seu reconhecimento, realizado nas duas etapas do processo persecutório, assim como nos relatos coerentes e convincentes das vítimas e das testemunhas ouvidas nas duas etapas da persecução penal, conjunto probatório que também está em consonância com a prova pericial e documental jungida ao processo. Por outro lado, tenho que não há elementos de convencimento suficientemente robustos para a condenação de Joice.

O acusado Douglas Henrique Rodrigues Ribeiro, na fase inquisitorial [fl. 18], alegou que, quanto ao roubo a chácara situada no município de São Pedro-SP, conforme descrito no Boletim de Ocorrência nº01/22-Delpol São Pedro, embora tenha sido reconhecido pessoalmente, aduziu que não participou do referido roubo e que neste dia estava trabalhando na empresa do CORREIOS, sendo que atua como entregador de encomendas, utilizando para tanto o veículo FIAT/Fiorino, de cor branca, placas não se recorda, de propriedade de LUZIA CORREA CAETANO, a qual é avó de sua esposa BRUNA. Quanto a pessoa de JOICE MONIQUE VIANA MARQUES, disse que teve um relacionamento amoroso com ela há cerca de um ano, porém sempre mantiveram contato. Com relação as transações de pix enviados para a conta corrente de JOICE, o interrogando alega que vendeu uma motocicleta para uma pessoa de prenome FABIO, cujo nome completo, endereço, telefone ou meio para contato não sabe indicar, pelo valor de R\$ 6.000,00 [seis mil reais] e que, ao invés de passar a sua chave de pix para o comprador da motocicleta efetuar a transação, equivocou-se e acabou passando a chave de JOICE, cuja chave é o número do celular dela. Disse que JOICE lhe repassou cerca de R\$ 5.000,00 [cinco mil reais], os quais utilizou para pagar contas, sendo que o restante ficou bloqueado na conta dela. Narrou que foi atrás de FABIO, porém nunca mais o encontrou. Ao ser exibida a fotografia de DANIEL ALVES DA SILVA RG: 30.478.618-SSP/SP, afirmou que nunca viu tal pessoa. Em juízo, disse que estava empregado, auferindo renda de R\$ 1.700,00 por mês. Asseriu que conheceu uma pessoa de nome Fábio enquanto cumpria pena por outro delito. Passaram a conversar com alguma frequência, sendo que esse terceiro residia em São Pedro/SP. Em 2018, seguiu relatando, veio com a imputada Joice até a cidade de Águas de São Pedro, quando também foi a São Pedro com ela foram visitar a pessoa de nome Fábio, o que

acabou frustrado em virtude de ele ter sido novamente segregado. Voltou a manter contato com Fábio no ano de 2021, inclusive no final do referido ano, quando ele pediu um número de conta bancária para receber um dinheiro. Passou sua conta corrente do Banco Santander, porém, equivocou-se, informando a ele como número da chave pix o celular de Joice. Destacou que o número de seu celular é 99276-0173 e de Joice é 99276-2671. Fazia tempo que não falava com Joice, mas mantinha em sua memória o celular dela. No dia seguinte, Fábio contactou-lhe, perguntando se havia recebido algum dinheiro, conferindo e constatando que não, dando-se conta do equívoco na informação da chave pix informada. Contactou Joice, dizendo que havia vendido uma motocicleta e que, por equívoco, informara sua conta corrente para depósito do valor ajustado como preço. Disse não ter recebido nada por ter fornecido conta corrente para a transação bancária. Conversou pessoalmente com Joice e passou a receber transferências de valores dela para sua conta corrente, mas não conseguira receber todo o numerário. Narrou ter dito a Joice que o valor depositado na conta corrente dela era decorrente da venda de uma motocicleta por meio da plataforma OLX. Segundo alegou, ficou sabendo mais tarde que Fábio trabalhou de caseiro na chácara da ofendida, confidenciando-lhe que praticara o roubo. Asseriu que fazia mais de um ano que não mantinha contato com Joice. Asseriu que, no dia dos fatos, foi até a agência dos correios onde trabalha, quando foi informado que havia apenas três carteiros de serviço e não haveria expediente. Disse que a imagem de folha 12 foi capturada quando de sua prisão no ano de 2014. Mostrou a tatuagem que possui na perna esquerda. Passou a noite do dia 30 para o dia 31 na sua casa com sua esposa, acordando por volta das 7 horas da manhã, quando saiu para trabalhar. Tirou uma fotografia da entrada dos correios e mandou para sua esposa. Estima uma viagem de uma hora e quarenta entre Campinas e São Pedro. Disse ter passado a chave pix para Fábio na noite do dia 30/12/2021, quando retornava do shopping. Disse que, na fase inquisitorial, quando foi reconhecido, ao seu lado foram postados policiais. Negou que esteve em São Pedro nos dias 31/12/2021 ou no dia 01/01/2022. Disse que possui uma conta no pahseguro, cuja chave pix é seu CPF. A acusada Joice Monique Viana Marques, na fase administrativa, alegou que teve um relacionamento amoroso com a pessoa de DOUGLAS HENRIQUE RODRIGUES RIBEIRO, que se iniciou em outubro/2018 e terminou em meados de março de 2019, entretanto ainda tem contato com DOUGLAS. Disse que, no dia 31/12/2021, por volta das 06h30, recebeu uma notificação em seu telefone celular através do aplicativo do Banco do Brasil referente a conta corrente 21051-X, ag. 8260-6, de sua propriedade, sobre o recebimento de quatro "pix", totalizando o valor de R\$ 6.000,00 [seis mil reais], cujo envio teria sido realizado por MARTA FORLI SCHWARTZ, quem não desconhece. Informou que, por volta do meio dia, DOUGLAS entrou em contato através de uma ligação telefônica, perguntando se havia recebido o valor de R\$ 6.000,00 [seis mil reais] em sua conta, sendo que DOUGLAS disse que tal valor seria oriundo a venda de uma motocicleta. Alegou que DOUGLAS disse que teria se confundido e passou para o comprador os dados dela por engano, sendo que DOUGLAS pediu para fazer um pix para ele deste valor. Como possuía um limite diário de R\$ 1.000,00 [um mil reais] para efetuar pix, seguiu narrando, acabou fazendo cinco pix no valor de R\$ 1.000,00 [um mil reais] para DOUGLAS. Ao tentar realizar a última transação bancária, não conseguiu êxito e notou que sua conta havia sido bloqueada. Foi até a sua agência bancária, onde lhe informaram que a conta havia sido bloqueada em virtude de fraude e que, então, entrou em contato com Douglas, informando-o sobre o fato, sendo que ele disse que não sabia o motivo e entraria em contato com o comprador da motocicleta. Aduziu que, posteriormente, o acusado alegou que não estava mais conseguindo contatar tal pessoa. Narrou que efetuou pesquisas em redes sociais para saber quem seria a pessoa que tinha enviado o pix e conseguiu contato com o filho de MARTA, quem lhe disse que ela tinha sido vítima de roubo na cidade de São Pedro. Ficou assustada e com medo do ocorrido e foi até o 11º DP Campinas, onde registrou a ocorrência nº 41/22. Não sabia que a origem dos valores que foram enviados para sua conta através de pix eram oriundos de ilícito. Quanto a diferença do valor de R\$ 1.000,00 [um mil reais] que ficou em sua conta corrente, alegou que usou parte deste valor para pagar sua fatura de cartão de crédito e outra parte no valor aproximado de R\$ 354,00 [trezentos e cinquenta e quatro reais], cujo valor foi

estornado para a empresa FABRIC LIMP, de propriedade da vítima Marta. Disse que se dispõe a devolver para a vítima o valor que foi usado para pagar sua fatura de cartão de crédito e que não possui registro criminal.

Em pretório, asseriu que estava na sua residência no dia 31, dormindo, juntamente com sua irmã e o namorado dela. Acordou com seu celular indicando que recebera R\$ 6.000,00, de Marta e R\$ 1.000,00 de uma empresa. Assutou-se com o fato e acordou sua irmã contando os fatos. Ficou nervosa. Por volta de 12 horas um número passou a lhe ligar. Quando atendeu era Douglas, perguntando se um valor havia sido depositado em sua conta, no importe de R\$ 6.000,00. O imputado passou a dizer que havia feito uma burrada, que vendeu uma motocicleta e fornecido seu número de celular como pix para pagamento. Asseriu que achou estranho, porque não tinha mais contato com o inculcado. Falou para ele que não devolveria naquele instante o valor e pretendia ver de quem era realmente o dinheiro. Após, estava na casa de seu pai, quando o inculcado apareceu, dizendo que o valor era referente a venda de uma motocicleta e era dele. Questionou o imputado acerca de ter informado seus dados para transferência do numerário, ouvindo dele que se equivocara. Cedeu a insistência do incriminado Douglas e acabou transferindo o valor para sua conta corrente. Conseguiu transferir R\$ 5.000,00 para o outro incriminado, R\$ 1.000,00 acabou sendo debitado de seu cartão de crédito e sua conta foi bloqueada. Douglas lhe enviou print das conversas com o suposto comprador da motocicleta. Ficou doente e hospitalizada e, assim que se recuperou, foi até a Delegacia esclarecer os fatos. Soube do crime patrimonial por meios dos policiais. Fazia cerca de um ano que não falava mais com Douglas. Teve sua conta bloqueada. Douglas passou seu número de CPF para que realizasse os pix dos valores. Asseriu que Douglas não sabia que o número de seu celular era a chave pix de sua conta corrente. Sabia que o outro réu havia sido preso anteriormente. Conseguiu contatar o filho dos ofendidos pelas redes sociais, pois queria esclarecer os fatos.

Enquanto as teses exculpatórias do incriminado vieram isoladas nos autos, não resistindo à análise englobada do restante do conjunto probatório, a versão defensiva da inculpada Joice foi capaz de instaurar dúvida razoável, obstando sua condenação.

Senão vejamos.

A vítima Marta Forli Schwartz, na fase administrativa [fls. 07/08], alegou que mora em uma chácara nesta cidade, no bairro Floresta Escura, e que no dia dos fatos [31/12/2021] por volta das 06h30 da manhã estava dormindo com seu esposo Zenivaldo, ocasião em que ouviu certo barulho da cachorra no quintal e acordaram. Aduziu que seu esposo saiu para cuidar da criação, momento em que foi rendido no quintal por dois indivíduos e trazido para o interior da casa. Informou que ainda estava no quarto quando seu marido entrou e, após se trocar, também foi rendida. Disse que ambos foram algemados com abraçadeiras plásticas e amarrados com fios elétricos. Relatou que as alianças do casal foram subtraídas, bem como os aparelhos de telefones celulares, uma pasta onde estavam notebooks e tablet da empresa do casal, além da quantia de R\$ 400 [quatrocentos reais] em dinheiro e cartões bancários. Asseriu que um dos rapinadores levantou a barra do blusão que estava vestindo, e na parte interna havia um número de telefone, que era a chave PIX de terceiro, obrigando-a a efetuar transferência instantânea. Inicialmente o rapinador pediu para que fizesse uma transferência de R\$ 20.000,00 [vinte mil reais], que foi bloqueado por ser feriado bancário. Em seguida, lhe obrigou a fazer várias tentativas, conseguindo fazer uma transferência inicial de R\$ 1.000,00 [um mil reais], em nome de JOICE MONIQUE VIANA MARQUES, nome que confirmou com o criminoso, e ele fez gesto para que transferisse rapidamente a quantia. Aduziu que, em seguida, ordenou que ela fizesse transferências de maior valor, efetuando mais duas transferências de R\$ 2.000,00 [dois mil reais], saindo de sua conta no banco Itau, além de outra transferência no valor de R\$ 1.000,00 [um mil reais] pela CEF, não conseguindo fazer outras transferências. Salientou que um dos assaltantes perguntou se o casal possuía veículo, momento em que mencionou que havia uma van estacionada do lado de fora da chácara, pois o veículo não cabe na garagem da unidade habitacional. Os rapinadores mencionaram a eles que iriam fazer uma "limpa" na casa, levando televisores e eletrodomésticos, mas desistiram para não chamar a

atenção de vizinhos. Descreveu os autores como sendo o primeiro de estatura aproximada 1,70 [um metro e setenta centímetros], cor parda, complexão física magra, olhos castanhos escuros, cabelos castanhos, aparentando 30 [trinta] anos, trajava moletom de cor azul de manga comprida [roupa que tinha a chave pix anotada], bermuda, boné azul. Já o segundo indivíduo, descreveu que ele era de cor preta, aparentava cerca de 50 [cinquenta] anos, aproximadamente 1,60 [um metro e sessenta centímetros] de altura, cabelos pretos e curtos, com alguns fios grisalhos, complexão física forte, olhos pretos, trajava bermuda e camiseta. Com relação ao primeiro descrito, disse ter percebido em diversos momentos, que ele tinha uma cicatriz ou marca no rosto do lado direito de quem olha de frente, e era perceptível que ele, todo momento, ajustava a máscara que usava para não evidenciar esse sinal característico. Observando a fotografia do indivíduo identificado pelo DEIC/Campinas de nome DOUGLAS HENRIQUE RODRIGUES RIBEIRO, reconheceu sem sombra de dúvidas como sendo o indivíduo acima descrito, bem como observa na fotografia a cicatriz no rosto como sendo a mesma que observou no momento do crime. Mencionou que tem capacidade de fazer o reconhecimento da voz dos indivíduos se prontificando a se dirigir à Cidade de Campinas quando for notificada pela Autoridade Policial. Informou que ela e seu filho receberam contato posterior da beneficiária dos depósitos, de prenome JOICE, pessoa que mencionou em uma conversa ter transferido parte do dinheiro para DOUGLAS HENRIQUE RODRIGUES, mandando um print dessa transferência. Aduziu que JOICE teria efetuado contato uma vez que sua conta estava bloqueada por conta do boletim de ocorrência efetuado por ela.

Em pretório, acrescentou que estava dormindo em sua residência quando um de seus cães passou a latir sem parar. Acordou seu marido para ver. Ele não viu nada e resolveu seguir com seus afazeres. Repentinamente, seu marido gritou para que vestisse a roupa, momento em que os rapinadores, dois, ingressaram no cômodo. Rederam-lhes e amarraram seu marido. Os roubadores exigiam que realizassem pix em seu favor. Seguiram as instruções dos rapinadores e passaram a fazer as transferências. Conseguiram fazer só valores mais baixos. Fizeram várias transferências. Os agentes exigiram que fizessem de mais de um banco. Após não conseguirem mais realizar as transferências, passaram a exigir mais bens, como joias e dinheiro. Perguntaram se possuíam armas no local. Um dos implicados estava com o rosto descoberto e o outro, em dado momento, deixou baixar a máscara, quando viu parcialmente seu rosto. Os agentes perguntaram onde desejavam ficar, os amarraram e deixaram em um dos cômodos. Destacou que os roubadores levaram tudo o que podiam, inclusive três computadores, com os dados e softwares de sua empresa. Ficaram 21 dias sem conseguir faturar com suas atividades laborais. Ficaram sem cartões de banco. Relatou outros bens que havia no palco dos acontecimentos. Registrou ocorrência. Realizou pix para uma pessoa de nome Joice Munique. Perguntou a um dos rapinadores se era para ela que deveria enviar dinheiro. Joice entrou em contato com seu filho pela rede social instagram, falando que sua conta salário foi bloqueada e que precisava utilizar a conta-salário. Orientou seu filho a dizer para ela lavar um boletim de ocorrência. A tal pessoa disse que alguém havia lhe dito que fora feito por engano um pix em sua conta. A inculpada Joice ligou no seu celular, dizendo que encontrou o número no google. Disse que queria a liberação de sua conta corrente. Contou-lhe uma história de uma motocicleta que resultou nos depósitos. Orientou a imputada a lavar um boletim de ocorrência, ainda que de forma eletrônica. Recuperou parcialmente os valores que transferiu para a conta corrente da inculpada. Fez o reconhecimento do imputado na delegacia. Um dos inculcados possuía a chave pix da conta a ser depositada em um bilhete no interior do moletom que ele usava. Todos os valores foram transferidos para a mesma chave pix, em nome de Joice Monique. Foram várias as tentativas de transferência. Um dos rapinadores chamava o outro de "Dou". De pix foram R\$ 6.000,00 que conseguiu transferir. Foram amarrados pelos rapinadores e deixados em um quarto. Foram amarrados em duas oportunidades, uma delas em uma sala e outra em um quarto. Os dois rapinadores portavam arma de fogo. O mais velho dos roubadores chamava seu assecla de "Dou". Entregou as imagens das câmeras internas de sua residência a Autoridade Policial. Quando realizou o reconhecimento não estava mais o imputado

com as marcas no rosto. Disse que reconhece os imputados em qualquer lugar e momento. Asseriu que o local dos fatos era seu refúgio e não consegue mais encarar dessa forma o local. Nem mesmo consegue ir com a mesma frequência. Fica assustada se seu marido não responde imediatamente quando chama e se assusta com os funcionários que trabalham no imóvel. Chegou uma informação de que um caseiro antigo teria orientado os roubadores acerca do local e dos bens. Ficou sabendo. E um ex-caseiro, após os fatos, não mais foi encontrado. A forma como foi executada a rapina entende que foi bem planejada a ação. Disse não saber se o seu celular particular aparece no google. A marca que se referiu foi o lado esquerdo do agente. Asseriu que os imputados estavam usando bermudas, mais ou menos até o joelho e chinelo. O Mais jovem estava usando um boné e o mais velho nada usava. Sobre o ex-caseiro que mencionou, acredita que é Daniel Alves da Siva o nome e é a pessoa que não aceitou entregar seus documentos na oportunidade em que pediu por outros motivos. Não sabe maiores detalhes acerca de seu envolvimento ou não com o caso. No reconhecimento, o Delegado pediu para falarem, mas o imputado falava muito baixo. Pela voz não conseguiu reconhecer, mas reconheceu de pronto o incriminado. Asseriu que a imagem da folha 44 demonstra o momento do reconhecimento. Os indivíduos da direita e da esquerda da foto não apresentam exatamente as mesmas características dos roubadores, nem mesmo a mesma idade. Asseriu que o roubo era magro, não sendo parecido com o roubo reconhecido. Reconheceu o imputado [número 2], como sendo um dos roubadores que praticaram o crime.

No mesmo sentido, a vítima Zenivaldo Archido Cassiano, nas duas fases da ausculta, aduziu que mora em uma chácara nesta cidade, no bairro Floresta Escura, onde no dia dos fatos [31/12/2021], por volta das 06h30 da manhã, foi acordado juntamente com sua esposa pelos latidos da sua cachorra. Contou que saiu para cuidar da criação, momento em que foi rendido no quintal por dois indivíduos que entraram pelos fundos do imóvel, cortando a cerca de alambrado e trazido para o interior da casa, sendo que um deles portava um revólver cromado e o outro aparentava estar armado com algo por baixo da roupa. Aduziu que sua esposa ainda estava no quarto, e após se trocar, igualmente foi rendida, sendo ambos algemados com abraçadeiras plásticas e amarrados com fios elétricos. Disse que as alianças do casal foram subtraídas bem como aparelhos de telefones celulares, uma pasta onde estavam notebooks e tablet da empresa do casal, um quantia de R\$ 400,00 [quatrocentos reais] em dinheiro e cartões bancários. Destacou que um dos ladrões levantou a barra do blusão de cor azul que estava vestindo, onde na parte interna havia um número de telefone anotado, que era a chave PIX de terceiro, obrigando sua esposa a efetuar transferências instantâneas. Discorreu que inicialmente ordenou para que ela fizesse uma transferência de R\$ 20.000,00 [vinte mil reais], que foi bloqueada por ser feriado bancário. Em seguida, obrigou ela a fazer várias tentativas, conseguindo fazer ela uma transferência inicial de R\$ 1.000,00 [um mil reais], em nome de JOICE MONIQUE VIANA MARQUES, nome que confirmou com o criminoso, e ele fez gesto para que transferisse rapidamente a quantia. Em seguida, disse que o rapinador ordenou para que sua esposa efetuasse transferências de maior valor, efetuando mais duas transferências de R\$ 2.000,00 [dois mil reais] saindo da conta no banco Itau, além de outra transferência no valor de R\$ 1.000,00 [um mil reais] pela CEF, não conseguindo fazer outras transferências. Alegou que um dos "assaltantes" perguntou se o casal possuía veículo, momento em que respondeu que havia uma van estacionada do lado de fora da chácara, pois o veículo não entra no imóvel por ser alto. Os assaltantes disseram que iriam fazer uma "limpa" na casa, levando televisores e eletrodomésticos, mas desistiram para não chamar a atenção de vizinhos. Descreveu os autores como sendo o primeiro de estatura aproximada 1,70 [um metro e setenta centímetros], cor parda, compleição física magra, olhos castanhos escuros, cabelos castanhos, aparentando 30 [trinta] anos, trajava moleton de cor azul de manga comprida [roupa que tinha a chave pix anotada], bermuda, boné azul. Já o segundo rapinador, era de negro, aparentava cerca de 50 [cinquenta] anos, aproximadamente 1,60 [um metro e sessenta centímetros] de altura, cabelos pretos e curtos, com alguns fios grisalhos, compleição física forte, olhos pretos, trajava bermuda e camiseta. Mencionou que tem capacidade de fazer o reconhecimento da voz dos indivíduos. Informou que sua esposa recebeu uma ligação posterior da

beneficiária dos depósitos, de prenome JOICE, pessoa que mencionou em uma conversa ter transferido parte do dinheiro para DOUGLAS HENRIQUE RODRIGUES, mandando um print dessa transferência. JOICE teria efetuado contato uma vez que sua conta estava bloqueada por conta do boletim de ocorrência efetuado pela vítima. Em pretório, reconheceu o acusado [número 2] como sendo um dos roubadores. Acresceu que verificaram nas câmeras que os rapinadores já o estavam esperando para praticar o roubo. Foi rendido e amarrado. Teve sua aliança subtraída e perguntaram se havia mais alguém na residência. Chamou sua esposa que estava no banho e que vestisse a roupa. Assim que ela vestiu a roupa os raponadores a renderam com uma arma de fogo. Um dos roubadores exigia R\$ 20.000,00 em pix. Passaram a tentar realizar pix. Um dos imputados levantava sua vestimenta e olhava o número da chave pix. O destinatário era alguém de nome Joice. Foram feitos 5 pix de duas instituições bancárias diversas. Foram deixados amarrados na cama. Roubaram bens também que estavam em sua residência. Os rapinadores chamou o outro de "Dou". Viu o rosto de um dos asseclas quando ele deixou a máscara baixar. Relatou os bens que foram subtraídos. Os rapinadores foram surpreendidos por um dos caseiros e se evadiram a pé. Um dos roubadores queria levar uma televisão. Viu os dois rapinadores ao mesmo tempo, quando foi surpreendido põe eles. Os roubadores ingressaram no local pelos fundos do imóvel, transpassando um barranco e cortando o alambrado para ingressar no palco dos acontecimentos. Mostrada a imagem de folha 44, disse que ambos estavam armados. O mais jovem estava mais nervoso enquanto o mais velho o acalmava. O mais jovem passou as informações para sua esposa da chave pix. Um dos rapinadores confirmou a sua esposa que a destinatária do dinheiro era Joise. Destacou que sua rotina no local foi alterada, receoso após os acontecimentos. Mostrada a folha 44 disse que o sujeito de roupas azul não havia como ver se possuía tatuagem, pois estava muito tapado pelas vestes. Asseriu que o rapinador mais velho não estava muito preocupado em se esconder. A pessoa com pele mais clara é o sujeito "jovem" que se referiu e que deixou a máscara cair. Dito o nome de Fábio Alves, asseriu que uma pessoa de Fábio fazia alguns serviços em sua propriedade algumas vezes. Informante, esposa do imputado, Bruna Cristina de Matos Maldino, afirmou que no dia 30 seu marido chegou agitado em casa. Perguntou o que estava ocorrendo, quando disse que não era nada, apenas o Fábio. Falou sobre um pix a respeito de uma motocicleta, mas já estava resolvendo. No dia 31, afirmou que o inculcado foi trabalhar, chegando em sua casa por volta de 9 horas da noite. Ficaram juntos a partir de então. Dia 31 ingressou às 10:30 no seu emprego, e de lá saindo por volta das 16 horas. Por volta de 8 horas o imputado saiu de sua casa. O inculcado chegou na portaria dos correios e retornou, pois não haveria expediente no dia. No dia 31 passaram a virada do ano na casa de sua sogra. Nesse dia não havia nenhum machucado em seu rosto.

Gleice Dalista Viana da Silva, na condição de informante, irmã da imputada, aduziu que, no dia 31 de dezembro, dormiu na casa da increpada. Sua irmã acordou assustada com pix, quando disse que era para ela se acalmar que iria aparecer quem o fez. A inculpada recebeu ligação e deixou no viva voz e era Douglas, dizendo que era de uma venda de moto, dizendo que era valor referente a uma venda de uma motocicleta. O imputado Douglas era "ficante" de sua irmã. Conhecía o inculcado Douglas da casa de sua irmã. Na ligação o imputado disse a sua irmã que passou o pix dela por engano. Por fim, Wellington Sidnei Souza Fraga, na condição de testemunha, disse que, do dia 30 para o dia 31, dormiram na residência da acusada Joice. Esta acordou a todos assustada por conta de um pix. Asseriu que não sabia de nada a respeito, quando disseram para que ficasse calma que alguém entraria em contato. Não presenciou Joice recebendo alguma ligação de alguém acerca de tal pix. Namora a irmã da imputada há um ano.

Em relação à imputada JOICE MONIQUE VIANA MARQUES, há sérios indícios de que tenha, pelo menos, participado do crime patrimonial. Mas, a prova amealhada ao processo não veio de maneira suficientemente robusta a ponto de ensejar a sua condenação. A inculpada mostrou a mesma versão nas duas etapas do processo persecutório. Não se percebe um movimento de sua parte de auxiliar o inculcado Douglas, entregou print, ainda que parcial, das conversas que manteve com ele, ainda que isso o tenha apontado também como autor dos crimes patromoniais. Ainda, apresentou narrativa de

que não sabia que estava sendo incluída em situação que lhe incluiria como uma das autoras dos delitos perpetrados contra os ofendidos, o que foi parcialmente confirmado pelos relatos de duas pessoas ouvidas em pretório, bem como pela prova documental trazida por sua Defesa ao processo, notadamente as conversas que manteve com o outro acusado por meio de aplicativo de envio de mensagens de texto.

Verifica-se, portanto, que a prova oral amealhada ao feito não permite afirmar, com a segurança necessária, que a inculpada tenha realmente praticado o delito que lhe é imputado. Há dúvida razoável de que tenha sido envolvida de fato pelo outro réu nos acontecimentos antijurídicos sem estar ciente.

Ante o exposto, em sendo precária a prova amealhada a possibilitar a prolação de um édito condenatório, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, julgando-se improcedente a pretensão punitiva estatal em relação à acusada Joice. Diverso é o deslinde no tocante ao increpado DOUGLAS HENRIQUE RODRIGUES RIBEIRO. O inculcado foi reconhecido por ambas as vítimas nas duas etapas do processo persecutório. Aliás, os ofendidos narraram os fatos com riqueza de detalhes, inclusive dizendo que o inculcado baixou a máscara que usava, por isso conseguiram visualizar seu rosto. Também detalhadamente, narraram os acontecimentos, sem contradições, na mesma ordem cronológica e apontando com exatidão como foram vitimados pela ação antijurídica. Ainda, relataram que um dos roubadores era chamado por outro pela alcunha de "Dou".

Mas não é só. Segundo se infere da prova oral e documental encartada - notadamente extratos bancários, comprovantes de depósito e imagens, inclusive de conversas entre os acusados -, o denunciado, juntamente com um assecla ignoto, logo ao amanhecer, em comparsaria, romperam um alambrado que guarnecia a residência dos ofendidos, ingressando em sua residência. No pátio do bem de raiz, renderam um dos ofendidos, utilizando armas de fogo na consecução da rapina. Obrigaram a vítima a ingressar na unidade habitacional e lá, também mediante utilização de armas de fogo, subjugaram a outra vítima. No interior do imóvel, passaram a subtrair bens de ambos os ofendidos, inclusive suas alianças de casamento e telefones celulares, além de outros bens móveis. Não contentes, passaram a exigir que os ofendidos realizassem transferências bancárias para uma conta corrente que indicaram, obrigando a ofendida do sexo feminino a realizar pix das contas particulares dela e de seu marido, assim como da pessoa jurídica da qual eram administradores, destinando o numerário para a conta corrente da denunciada Joice. Ainda, mesmo estando as vítimas subjugadas e sem reação desde o início da consecução da rapina, mantiveram ambos amarrados por fios de luz e braçadeiras plásticas em mais de um cômodo do imóvel e por considerável interstício de tempo - durante toda a ação delitiva e após os rapinadores deixarem o palco dos acontecimentos.

E mais. Os ofendidos apontaram com precisão o nome da ré como destinatária do numerário que foi por eles transferidos por exigência dos roubadores. E a prova documental e oral aponta que o réu Douglas procurou a denunciada Joice, logo no dia seguinte aos fatos, dizendo que havia indicado por equívoco seus dados bancários para depósito, pressionando-a a transferir o numerário para sua conta corrente. Ante todo o exposto, tem-se que os elementos de prova constantes nos autos são por demais contundentes quanto à autoria, não sobejando dúvidas de que o inculcado, em comparsaria com um assecla ignoto, mediante grave ameaça e com a utilização de armas de fogo, subtraíram bens de ambos os ofendidos ouvidos no processo persecutório, bem como mantiveram as vítimas em seu poder, restringindo totalmente sua liberdade, subsumindo-se sua conduta, portanto, ao tipo penal inculcador do artigo 157, § 2º, II e V, e § 2º - A, do CP.

Igualmente indene de dúvidas de que o acusado, em comparsaria com um comparsa desconhecido, restringiu a liberdade dos ofendidos, com condição necessária para a obtenção de vantagem econômica, constrangendo-lhes, mediante grave ameaça e com utilização de armas de fogo, a transferir coisa móvel que lhes pertencia a local por eles indicado, perpetrando, por via de consequência, o delito do artigo 158, § 3º, do CP.

Extraí-se dos autos que os agentes sabiam que estavam perpetrando delitos patrimoniais em face de duas pessoas físicas e uma jurídica.

Subtraíram bens móveis pessoais das vítimas pessoas físicas, entre outros alianças



e celulares, sendo certo que ingressou na sua esfera de conhecimento que rapinavam bens de ofendidos diversos. Entretanto, por mais que tenham roubado bens da pessoa jurídica lesada, não se tem nos autos elementos suficientes para, como a certeza necessária, concluir que sabiam de tal situação. Assim, verifica-se a prática de dois roubos adjetivados, praticados em face de vítimas diversas.

Três foram os crimes de extorsão, por seu turno, que perpetrara o inculcado e seu comparsa desconhecido. Verifica-se do documento da folha 176 que, além de valores transferidos dos dois ofendidos pessoas físicas, os agentes também obrigaram as vítimas a transferir numerário da pessoa jurídica da qual eram sócios. Logo, o réu e o terceiro que com ele agiu, perpetraram três delitos de extorsão qualificada. Em relação às teses de defesa pessoal do acusado, não convencem.

Enquanto fora reconhecido sem sobra de dúvidas pelos ofendidos, estes, reafirma-se, que narraram os fatos de forma detalhada e sem contradições nas duas etapas da audição, o inculcado apresentou narrativa inverossímil, genérica e sem qualquer elemento de convencimento que corroborasse suas teses exculpatórias.

O réu não demonstrou onde estava com seu automóvel no momento dos fatos, nada impedindo que tenha se deslocado a esta Comarca através de outro meio de transporte.

Também não conseguiu comprovar que estava trabalhando, pois o ofício enviado pelos correios é claro ao apontar que nem mesmo plantão estava sendo realizado no dia que aponta que fora laborar, o que era de conhecimento prévio, por óbvio, de todos que na mencionada agência laboravam. Também observa-se do ofício enviado pela agência dos correios que não houve anotação de nenhuma intercorrência ou aparecimento de trabalhadores desavisados no dia mencionado pelo acusado.

E a imagem que juntou o inculcado de dentro do seu suposto veículo em frente ao suposto seu suposto local de trabalho [fls. 337/338], do que sequer se tem certeza, não consta data, não é possível identificar por quem foi tirada a fotografia, de onde se dera a captura da imagem, tampouco outros dados relevantes, não se valendo a prova documental para as finalidades por ele desejadas.

Também não é possível identificar pelas imagens disponibilizadas no documento de folha 396 se alguns dos indivíduos que praticaram os crimes possuíam alguma tatuagem. As imagens não são nítidas suficientemente para tais constatações, inclusive apresentando sombreamentos a todo instante, impossibilitando a visualização de maiores detalhes.

Quanto aos relatos de sua esposa, naturalmente devem ser vistos com ressalvas pela sua relação com o inculcado, e mesmo que assim não fosse, também apontou de forma genérica e sem maiores detalhes que seu esposo estava junto dela no momento dos fatos. Lembrando que o dia dos fatos eram véspera de ano novo, data marcante e que certamente merecia maiores detalhes de itinerário, pessoas que encontraram, onde foram, com quem contataram, o que não foi relatado pela esposa do acusado.

Também merece destaque o fato de o inculcado não ter transferido a terceiros os valores que foram depositados em sua conta corrente por Juice, conforme se observa do extrato de folha 350, o que também desterra sua versão de que apenas teria indicado conta corrente para as pessoas que perpetraram os delitos contra o patrimônio.

Ainda, não há comprovação nos autos de que o inculcado tenha negociado qualquer veículo que justificasse a transação bancária envolvendo a inculcada Juice. O documento da folha 108 não demonstra conversas dele com o suposto comprador do veículo, apenas que mandou mensagem de conteúdo por ele produzido, sem resposta, sem identificação do destinatário e sem visualização por este.

Portanto, reafirma-se, a prova é certa, segura e aponta o inculcado como autor dos fatos descritos na inicial acusatória.

Ainda analisando as teses defensivas, no tocante à arma utilizada na consecução da rapina, conforme assente entendimento jurisprudencial, prescindível a apreensão da arma e sua submissão à perícia, para efeito de enquadramento na figura típica do roubo majorado, se outros elementos de prova demonstrarem, como no caso em liça, sua utilização, cabendo à defesa, conforme art. 156 do CPP, demonstrar que o artefato é desprovido de potencial lesivo, porque o poder vulnerante integra a própria natureza do objeto, presumindo-se sua funcionalidade.

Ao concreto, relataram os ofendidos a utilização das armas na consecução do roubo, o que se verifica também das imagens da folha 396. Assim, à luz do entendimento consagrado no E. STF e E. STJ, tenho que absolutamente desnecessária a apreensão e perícia da arma para a incidência da ajetivadora, pois que cumpriu, claramente, seu objetivo. A respeito, os seguintes julgados da Corte Cidadã:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedente. 2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL). EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POTENCIALIDADE LESIVA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E DE EXAME PERICIAL. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA A ATESTAR O EFETIVO EMPREGO DO OBJETO. LESIVIDADE QUE INTEGRA A PRÓPRIA NATUREZA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS DA DEFESA. PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AFASTADO. MANUTENÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DO INCISO I DO § 2º DO ART. 157 DO CP. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. Consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS). 2. O poder vulnerante integra a própria natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência. Exegese do art. 156 do CPP. DOSIMETRIA. CONCURSO DE AGENTES. COMPROVAÇÃO. QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO ARESTO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Não há como se conhecer do mandamus no ponto em que pretende o afastamento da majorante do concurso de pessoas, visto que a questão não foi objeto de exame pelo Tribunal apontado como coator, até mesmo porque não fora suscitada pela defesa, sob pena de indevida supressão de instância. CONCURSO FORMAL. CONFIGURAÇÃO. MAIS DE UM BEM JURÍDICO ATINGIDO. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. INOCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. Evidenciado que o roubo foi praticado contra vítimas distintas, na mesma situação fática e objetivando patrimônios diferentes, tem-se como caracterizado o concurso formal, e não a hipótese de crime único. Precedentes. REGIME INICIAL FECHADO. CONDENAÇÃO INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. GRAVIDADE CONCRETA. PLURALIDADE DE BENS SUBTRAÍDOS. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DE MODO PRISIONAL MAIS GRAVOSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. Conforme jurisprudência reiterada deste Sodalício, a imposição do regime inicial não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da pena corporal firmada, devendo-se considerar as demais circunstâncias do caso concreto. 2. Na hipótese, o Colegiado a quo concluiu de modo fundamentado quanto à necessidade do regime inicial fechado, haja vista a gravidade concreta do delito cometido, considerando as circunstâncias em que foi perpetrado - subtraída quantidade considerável de bens, aliadas à reincidência do paciente, não havendo ilegalidade a reparar. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido. (HC 372.615/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017)

PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CAUSA DE AUMENTO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. POTENCIALIDADE LESIVA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA. REGIME SEMIABERTO. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. SÚMULA 440 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DE OFÍCIO. 1. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, inviável o seu conhecimento. 2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião

do julgamento dos Embargos de Divergência nº 961.863/RS, firmou o entendimento de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a comprovação de seu potencial lesivo, bastando, para a aplicação da causa de aumento, que seja devidamente comprovado o seu emprego para a prática do crime. 3. "Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal" (HC 96.099/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno, maioria, Dje de 05.06.2009). Na hipótese vertente, tendo as instâncias de origem concluído pelo emprego de arma de fogo com potencial lesivo, a alegação de que se tratava de um mero simulacro demanda o reexame do contexto fático-probatório, incabível no veio restrito e mandamental do habeas corpus. 4. Para a exasperação do regime fixado em lei é necessária motivação idônea. Súmulas n.º 718 e n.º 719 do Supremo Tribunal Federal e Súmula n.º 440 deste Superior Tribunal de Justiça. In casu, as instâncias de origem fixaram o regime inicial fechado destacando a presença das majorantes (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), sem, contudo, indicar particularidades fáticas constantes dos autos que, efetivamente, arrimassem a fixação do regime mais gravoso. No mais, dissertaram sobre a gravidade em abstrato do delito de roubo circunstanciado, parâmetro igualmente inservível para justificar a imposição do regime inicial mais severo. 5. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício para estabelecer o regime inicial semiaberto. (HC 347.599/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2016, Dje 10/03/2016)

O reconhecimento pessoal feito pelos ofendidos nas duas etapas do processo persecutório observou as prescrições do artigo 226 do CPP. Percebo da prova dos autos que na fase policial houve o reconhecimento com a descrição prévia pela vítima da pessoa a ser reconhecida, colocando-se ao lado da pessoa a ser reconhecida outros indivíduos [mídia da audiência e documentos das folhas 09, 12, 13 e 14].

E o mencionado dispositivo legal deixa claro, no tocante às características das demais pessoas que foram colocadas ao lado do imputado no momento do reconhecimento, que, "se possível", a pessoa a ser reconhecida será colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança.

E não se observa, na hipótese em testilha, qualquer indução aos reconhecimentos feitos, ao reverso, as vítimas as vítimas indigitando o acusado, com absoluta certeza, nas duas etapas do processo persecutório, quanto a ser a pessoa que perpetrou os crimes patrimoniais com um indivíduo de identidade ignorada.

Destarte, não há falar em ilegalidade nos atos de reconhecimento.

Presente a majorante do concurso de pessoas no delito de roubo, amplamente demonstrada que veio pela prova oral, porquanto as vítimas tendo sido categóricas quanto à atuação conjunta do acusado e de mais um indivíduo ignoto na cena do crime, revelando terem sido abordadas e com suas liberdades restringidas por considerável período de tempo pelo réu, em clara divisão de tarefas.

Ainda, vale mencionar que, para a configuração do concurso de agentes, não é necessária a demonstração do prévio acordo de vontades entre os rapinadores.

Consoante ensina Julio Fabbrini Mirabete [in Código Penal Interpretado, Ed. Atlas, São Paulo, 1999, p. 236], o concurso de agentes caracteriza-se quando "há convergência de vontades para um fim comum, que é a realização do tipo penal, sem que seja necessário ajuste prévio entre os colaboradores".

A partir deste entendimento, tem-se, então, que basta a prova de que os agentes, em comunhão de esforços, tenham, de livre e espontânea vontade, praticado ou auxiliado na prática do delito.

Plenamente caracterizada, assim, a divisão de tarefas, todas igualmente relevantes, dirigidas ao fim delituoso, em conjugação de vontades e esforços, incidindo a majorante em questão.

Outrossim, ainda em relação ao crime do artigo 157 do CP, a majorante da restrição à liberdade das vítimas despontou absolutamente inquestionável dos autos, configurando fato desatrelado e totalmente desnecessário à consumação delitiva, considerando que o denunciado e o comparsa, após subjugarem os ofendidos -

portanto, já estavam totalmente dominados, possibilitando a rapina -, restringiram sua liberdade, mantendo-os presos no interior da unidade habitacional e a todo tempo amarrados, assim permanecendo inclusive depois da saída dos agentes do palco dos acontecimentos, na posse da "res furtivae", somente se libertando algum tempo depois.

De modo que, tendo o réu restringido a liberdade das vítimas por período de tempo que extrapolou o necessário para a prática do delito de roubo, porque foram deixadas amarradas e trancafiadas no local, entendo perfeitamente configurada a majorante prevista no art. 157, § 2º, V do CP.

Quanto à individualização das incoativas, em reação ao delito de roubo adjetivado, na 3ª fase, o índice de aumento da pena pela incidência de duas ou mais majorantes é questão que se insere na órbita de convencimento do Magistrado, no exercício de seu poder discricionário de decidir a quantidade de aumento que julga conveniente na hipótese concreta, desde que observados os limites estabelecidos pela norma penal.

In casu, mostra-se adequada a aplicação de um único fracionamento - o mais gravoso, o que se revela mais benéfico ao réu e consentâneo, a meu ver, com a melhor técnica dosimétrica, observado o sistema trifásico.

Com efeito, inviável a aplicação das majorantes do mesmo tipo penal de modo sucessivo, na 3ª etapa, o que implicaria séria deformação do sistema trifásico, consagrado no artigo 68 e seu parágrafo único do CP, já que o incremento dar-se-ia em cascata.

Impositivo, assim, o antes operado deslocamento das causas de aumento de menor intensidade, que devem também repercutir no apenamento, atendendo aos princípios da isonomia, individualização e proporcionalidade penal, à 1ª fase do processo dosimétrico.

Destarte, pela presença da adjetivadora do emprego de arma de fogo, prevista no inciso do §2-A do art. 157 do CP, deslocadas as demais majorantes para valoração na 1ª fase, a pena vai aumentada em 2/3.

O imputado é reincidente específico [certidão de folhas 243/244], ostentando condenação definitiva no processo nº 0020643-40.2014.8.26.0114. Assim, aplica-se ao caso vertente a agravante do artigo 61, I, do CP.

Não há falar em confissão. O imputado em momento algum assumiu ter perpetrado os delitos, ao contrário, tentou, apresentando uma narrativa sequer plausível, esgueirar-se da responsabilidade penal por seus atos. Não admitiu os fatos, não demonstrou arrependimento, não revelou como se deram os